

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Препис

РЕШЕНИЕ № 178

от 10 март 2023 година

ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ИСЕНОВ ВРЪХ“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. РАКИТНИЦА, ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА, СКЛЮЧЕН НА 25 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, И „ПИ ЕС АЙ“ АД – ГР. СТАРА ЗАГОРА, С ПРАВОПРИЕМНИКА НА КОНЦЕСИОНЕРА, ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР И ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР И ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНАТА КОНЦЕСИЯ

На основание чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 2, чл. 36, ал. 2 и 4, чл. 66б, ал. 1, т. 4, чл. 66в, ал. 5 и 6 и чл. 67, ал. 4 във връзка с чл. 6, ал. 1 и 3 от Закона за подземните богатства, § 87, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 79 от 2020 г.), Решение № 683 на Министерския съвет от 16 септември 2010 г. (ДВ, бр. 76 от 2010 г.), чл. 3, ал. 2 и чл. 33, ал. 1 от концесионния договор и мотивиран доклад на министъра на енергетиката

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Дава съгласие договорът за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, от

находище „Исенов връх“, разположено в землището на с. Ракитница, община Стара Загора, област Стара Загора, сключен на 25 декември 2010 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие, и „ПИ ЕС АЙ“ АД - гр. Стара Загора, в съответствие с Решение № 683 на Министерския съвет от 16 септември 2010 г. (ДВ, бр. 76 от 2010 г.), да бъде продължен с правоприемника на концесионера - „Трейс БГ“ ЕООД - гр. София. Допълнителното споразумение за продължаване на концесионния договор с правоприемника на концесионера влиза в сила от 22 юни 2020 г. - датата на вписването в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на заличаването на „Трейс - пътно строителство“ ЕАД - гр. София, поради прекратяване чрез вливане.

2. Дава съгласие за изменение на Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, от находище „Исенов връх“, разположено в землището на с. Ракитница, община Стара Загора, област Стара Загора, сключен на 25 декември 2010 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие, и „ПИ ЕС АЙ“ АД - гр. Стара Загора, чрез удължаване на определения с Решение № 683 на Министерския съвет от 16 септември 2010 г. (ДВ, бр. 76 от 2010 г.) срок с 15 години считано от 25 декември 2020 г.

3. Срокът на концесията се удължава при условията на договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, от находище „Исенов връх“, разположено в землището на с. Ракитница, община Стара Загора, област Стара Загора, сключен на 25 декември 2010 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие, и „ПИ ЕС АЙ“ АД - гр. Стара Загора, и на това решение.

4. Предлага на концесионера с допълнителното споразумение да се изменят и допълнят клаузите на концесионния договор относно правата и задълженията на страните по концесията, включително свързаните с предоставянето на банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор и условия за осъществяване на концесията, отговорността на концесионера при неизпълнение на договорни задължения и контрола по изпълнение на концесионния договор, в съответствие с действащата нормативна уредба.

5. В допълнителното споразумение за изменение и допълнение на концесионния договор да бъдат включени задължения на концесионера за:

5.1. Разработване на изменение на цялостния работен проект за добив и първична преработка за срока на удължаването на концесионния договор.

5.2. Разработване на изменение на цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за срока на удължаването на концесионния договор.

5.3. Предоставяне на безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението по чл. 16, ал. 1, т. 2 от договора, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на парични задължения, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията.

5.4. Банковата гаранция по т. 5.3 е в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС. Гаранцията за текущата година

се предоставя не по-късно от 14 дни от датата на подписване на допълнителното споразумение по т. 9.

5.5. Възстановяване размера на гаранцията при усвояване изцяло или на част от нея в 10-дневен срок от уведомлението от концедента за това.

5.6. Ежегодно отчисляване за срока на удължаването на концесионния договор в откритата доверителна банкова сметка на сума, представляваща 1/15 част от разликата между стойността на паричните средства за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, определени в актуализирания цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи и сумата по сметката, набрана за изтеклия срок на концесията.

6. Министърът на енергетиката превежда на основание чл. 61, ал. 5 от Закона за подземните богатства по бюджета на община Стара Загора част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на сто без ДДС.

7. Разрешава на „Трейс БГ“ ЕООД - гр. София, да прехвърли на „Трент“ ЕООД - гр. Стара Загора, изцяло правата и задълженията по предоставената концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, от находище „Исенов връх“, разположено в землището на с. Ракитница, община Стара Загора, област Стара Загора.

8. В допълнителното споразумение по т. 9 да бъдат включени задължения, както следва:

8.1. За „Трейс БГ“ ЕООД:

8.1.1. за превеждане на сума в размер 42 270 лв., представляваща 10/10 части от общия размер на необходимите парични средства, определени в проекта за рекултивация на концесионната

площ, внесени от концесионера по откритата от него доверителна банкова сметка и натрупани до датата на подписването на допълнителното споразумение, по сметката по т. 8.2.1 - в срок до 30 дни от датата на сключването на договора по т. 8.2.1;

8.1.2. за заплащане на дължимото концесионно плащане с начислен ДДС до датата на подписването на допълнителното споразумение по т. 9 - в срок до 30 дни от датата на подписването на допълнителното споразумение.

8.2. За „Трент“ ЕООД:

8.2.1. за сключване на договор за доверителна банкова сметка със специално предназначение за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи - в срок до 30 дни от датата на подписването на допълнителното споразумение по т. 9;

8.2.2. за внасяне в сметката по т. 8.2.1 на сума в размер 42 270 лв., представляваща 10/10 части от общия размер на необходимите парични средства, определени в проекта за рекултивация на концесионната площ, събрани за изтеклия срок на концесионния договор - в срок до 30 дни от датата на изтичането на срока по т. 8.1.1, при неизпълнение на задължението по т. 8.1.1 в определения срок;

8.2.3. за заплащане на дължимото концесионно плащане с начислен ДДС до датата на подписването на допълнителното споразумение по т. 9 - в срок до 30 дни от датата на изтичането на срока по т. 8.1.2, при неизпълнение на задължението по т. 8.1.2 в определения срок;

8.2.4. за внасяне в сметката по т. 8.2.1 на дължимите суми за 2021 г., за 2022 г. и за 2023 г. - в срок до 30 дни от датата на съгласуването на проекта по т. 5.2.

9. Оправомощава министъра на енергетиката да сключи с „Трейс БГ“ ЕООД - гр. София, и с „Трент“ ЕООД - гр. Стара Загора, допълнително споразумение за продължаване на концесионния договор с правоприемника на концесионера, за изменение и допълнение на концесионния договор и за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставената концесия, в едномесечен срок от уведомяването им за това решение.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Гълъб Донев

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Красимир Божанов**